EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Interesados en el procedimiento

CAPACIDAD DE OBRAR

(ANTE LAS AAPP ART.3)



a) Personas físicas o jurídicas: con capacidad de obrar conforme normas civiles.
b) Menores de edad:
- No incapacitados para el ejercicio y defensa de sus intereses.
- Cuya actuación esté permitida sin la asistencia de sus representantes.

c) Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Cuando la ley lo declare expresamente.

LEGITIMACIÓN

(RELACIÓN ENTRE UN SUJETO Y EL OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO ART.4)



a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin iniciarlo, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución, y se personen antes de recaer resolución definitiva.

d) Organizaciones representativas intereses económicos y sociales:
- Son titulares de intereses legítimos colectivos.
- Si la condición de interesado deriva de una relación transmisible: el derecho habiente sucederá en esa condición de interesado.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Interesados en el procedimiento

REPRESENTACIÓN

(ART.5)



- ¿Quién puede actuar por medio de representante?
  Los interesados con capacidad de obrar

- Requisitos del representante
  Para actuar ante la Administración:
  - Personas físicas con capacidad de obrar y
  - Personas jurídicas, siempre que esté previsto en sus estatutos.

- Acreditación obligatoria de la representación
  Para:
  - Formular solicitudes.
  - Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  - Interponer recursos.
  - Desistir de acciones y renunciar a derechos.

- Se presume la representación
  Para gestiones de mero trámite.

- Medios de acreditar la representación
  Mediante:
  - Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
  - Apoderamiento apud acta: por comparecencia personal o electrónica.
  - Acreditación de su inscripción en el Registro Electrónico de apoderamientos de la Adm. Pública.
  - Un certificado electrónico cualificado de representante.
  - Documento público cuyo matriz conste en archivo notarial.

- Falta o insuficiente. Acreditación
  No impide que se tenga por realizado el acto de que se trate. Siempre que se aporte la acreditación o se subsane su defecto en el plazo:
  - De 10 días.
  - En uno superior si las circunstancias lo requiere.

- Habilitación
  Las AAPP pueden habilitar:
  - Con carácter general o específico.
  - A personas físicas o jurídicas autorizadas.
  - Para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Interesados en el procedimiento

PLURALIDAD DE INTERESADOS

(EN UNA SOLICITUD ART.7)



¿Con quién se llevan a cabo las actuaciones?

1. Con el representante o interesado que ellos expresamente han señalado.
2. En su defecto, con el que figure en primer termino.

PLURALIDAD DE INTERESADOS

(EN UNA SOLICITUD ART.8)

Si durante la tramitación de procedimiento que no tuvo publicidad se observa que hay otras personas que son titulares de derechos o intereses legítimos directos: Se les comunicará que se está tramitando ese procedimiento.

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

(ART.9)



Sistemas basados

1. En certificados electrónicos reconocidos de firma electrónica.
2. En certificados electrónicos reconocidos de sello electrónico.
3. De clase concertada u otros que las AAPP consideren válido.

FIRMA ELECTRÓNICA

(ART.10)

Sistemas de firma electrónica: reconocida o cualificada y avanzada

Sistemas de sello electrónico: reconocido o cualificado y avanzado

Cualquier otro sistema que AAPP consideren válido.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Interesados en el procedimiento

REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTO

(ART.6)



- ¿Quién tiene la obligación de disponer de él?
  Las Administraciones del Estado, de las CCAA y de las EELL.

- En estos registros pueden inscribirse:
  - Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente.
  - Hechos por quien tenga la condición de interesado en un procedimiento adm. a favor de representarme.
  - Para actuar en su nombre ante las AAPP.
  - También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

- En el ámbito estatal es: el Registro Electrónico de Apoderamiento de la AGE.
  La existencia de Registros generales no impedirá la existencia de Registros particulares en cada organismo.
  Cada organismo puede disponer del suyo.

- Características de registros generales y particulares:
  - Serán plenamente interoperables entre sí. Garantizando la interconexión, compatibilidad informática, transmisión telemática.
  - Permitirán comprobar válidamente la representación mediante consulta a otros registros similares, al mercantil, de la propiedad , a protocolos notariales.

- Los Asientos contendrán al menos la siguiente información:
  - Del Poderdante: nombre y apellidos o razón social - DNI, NIF o doc. equivalente.
  - Del apoderado: los mismos datos.
  - Fecha de inscripción.
  - Tiempo por el cual se otorga.
  - Tipo de poder por las facultades que otorga.

- Tipos de poderes:
  - General: para cualquier actuación y ante cualquier Administración.
  - Para actuar en cualquier actuación ante una Adm. u organismo concreto.
  - Únicamente para realizar determinados trámites que en él se especifican.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Interesados en el procedimiento

REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTO

(ART.6)



- Modelos

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando sea para actuaciones ante su respectiva Administración.

- Forma, ¿Cómo se otorga el apoderamiento “apud acta”?. Mediante:

- Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, con los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley.

- Comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

- Validez de los poderos inscritos .
  Máxima de 5 años desde la fecha de inscripción.

- Renovación o prórroga del poder:
  En cualquier momento antes del fin de ese plazo.

- Los trámites de inscripción, revocación, prórroga o denuncia del plazo:
  Podrán dirigirse a cualquier registro.